

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2

เมษายน - สิงหาคม
2561

- ◇ วิเคราะห์ข้อสอบระดับปริญญาตรี
- ◇ วิเคราะห์ข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา
- ◇ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
- ◇ แนะนำกฎหมายใหม่

กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป (ใบแทรก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ทิพย์

คำถาม

นายป๊อดอายุ 20 ปี กับเด็กชายป้อม อายุ 9 ปี ตกลงกันจะไปทำร้ายนายนครเพื่อสั่งสอน ด้วยเหตุที่นายนครมักนำรถมาจอดขวางทางเข้าออกประตูหน้าบ้านเป็นประจำทุกวัน จึงมารอดักรถทำร้ายนายนครอยู่บริเวณหน้าบ้าน พอนายนครนำรถมาจอดเหมือนเช่นเคย และในจังหวัดที่นายนครก้าวออกจากรถทันได้นั้นนายป๊อดและเด็กชายป้อมก็เข้าไปรุมชกต่อยนายนครจนหมดสติ

นายป๊อดและเด็กชายป้อมจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

มาตรา 83 “ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำ ความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น”

มาตรา 89 “ถ้ามีเหตุส่วนตัวอันควรยกเว้นโทษ ลดโทษหรือเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดคนใด จะนำ เหตุนั้นไปใช้แก่ผู้กระทำความผิดคนอื่นในการกระทำความผิดนั้นด้วยไม่ได้ แต่ถ้าเหตุอันควรยกเว้นโทษ ลด โทษหรือเพิ่มโทษเป็นเหตุในลักษณะคดี จึงให้ใช้แก่ผู้กระทำความผิดในการกระทำความผิดนั้นด้วยกันทุกคน”

มาตรา 73 วรรคแรก “เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ ต้องรับโทษ”...

วินิจฉัย

ในการกระทำความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมีลักษณะเป็น ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน จะต้องแยกพิจารณาถึงข้อเท็จจริงซึ่งจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อผู้กระทำความผิด ทั้งหมดทุกคน (เหตุในลักษณะคดี) หรือเฉพาะคนใดคนหนึ่งเท่านั้น (เหตุส่วนตัว) ด้วย เพราะมีผลในทาง ยกเว้นโทษ ลดโทษหรือเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดร่วมกัน เหตุส่วนตัวนั้นเป็นเหตุเฉพาะสำหรับคนใดย่อมมี ผลเฉพาะคนนั้นจะนำเหตุส่วนตัวนั้นไปใช้กับคนอื่นด้วยไม่ได้

การที่นายป๊อด อายุ 20 ปี และ เด็กชายป้อม อายุ 9 ปี ได้ตกลงกันไปทำร้ายนายนคร และเมื่อพบ นายนครแล้วก็ร่วมมือกันเข้าไปรุมชกต่อยนายนครจนสลบ เป็นการกระทำความผิดในลักษณะเป็นตัวการตาม มาตรา 83 แล้ว นายป๊อดและเด็กชายป้อมต้องรับผิดและรับโทษจากความผิดฐานทำร้ายร่างกายนายนคร แต่ จากข้อเท็จจริงเด็กชายป้อมมีอายุเพียง 9 ปี จึงต้องพิจารณาถึงเหตุส่วนตัวซึ่งมีผลในทางยกเว้นโทษแก่เด็กชาย ป้อม ซึ่งเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 10 ปี ตามมาตรา 73 ด้วยเหตุส่วนตัวดังกล่าวทำให้เด็กชายป้อมย่อมจะได้รับการ ยกเว้นโทษ ในขณะที่นายป๊อดไม่มีข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุส่วนตัวให้ต้องพิจารณาในเรื่องการยกเว้นโทษแต่ ประการใด

สรุป

นายป๊อดต้องรับผิดฐานทำร้ายร่างกายนายนคร ส่วนเด็กชายป้อมไม่ต้องรับโทษในการทำร้ายร่างกาย นายนคร



องค์การ

คดีแพ่ง กฎหมายอาญา 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

ข้อสาม

จากการตรวจคำตอบข้อนี้พบว่า นักศึกษาผู้เข้าสอบส่วนใหญ่สามารถวินิจฉัยและตอบคำถามได้ว่าการกระทำของนายป๊อดและเด็กชายป้อมเป็นการกระทำความผิดฐานตัวการ (มาตรา 83) และเด็กชายป้อมซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา 73 แต่ไม่นำหลักกฎหมายมาตรา 89 เรื่อง“เหตุส่วนตัว” มาประกอบการวินิจฉัยด้วย คำว่า “เหตุส่วนตัว” คือ เหตุอันควรยกเว้นโทษ ลดโทษหรือเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดคนใดโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งต้องอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้นั้นเป็นสำคัญ เหตุส่วนตัวจึงไม่มีผลไปยังผู้อื่นที่ได้ร่วมกระทำความผิดในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เช่น ความอ่อนอายุของผู้กระทำความผิด (มาตรา 73, 74, 75 และ 76) ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา (มาตรา 71 วรรคแรก) ความเป็นญาติ (มาตรา 71 วรรคสอง) การฆ่าบุพการี (มาตรา 289 (1)) บันดาลโทษ (มาตรา 72) ผู้ที่กระทำความผิดด้วยความจำเป็น (มาตรา 67) ผู้ที่กลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นเป็นความผิดสำเร็จ (มาตรา 82) เป็นต้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีผู้กระทำหลายคนในลักษณะเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนและผู้กระทำความผิดคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนมีเหตุเฉพาะตัวอันเป็นเหตุยกเว้นโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษ นักศึกษาจะต้องระบุถึงเหตุส่วนตัวของผู้กระทำความผิดให้ครบถ้วนโดยไม่ลืมนำเอาหลักกฎหมายมาตรา 89 มาประกอบการวินิจฉัยด้วยทุกครั้ง

กรณีที่นักศึกษาตอบว่า นายป๊อดต้องรับผิดฐานทำร้ายนายนครเพียงผู้เดียว ส่วนเด็กชายป้อมจะได้รับการยกเว้นโทษตามมาตรา 73 โดยไม่อ้างหลักกฎหมายมาตรา 89 เรื่องเหตุส่วนตัวของเด็กชายป้อมมาประกอบการวินิจฉัยก็จะทำให้คำตอบของนักศึกษาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ไม่มากนัก



กฎหมายอาญา 2 : ภาควิชาความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายสมบัติไปหลงรักนักร้องสาวคนหนึ่ง นายสมบัตินึกว่านายขจรสนิทกับนักร้องสาวคนนี้และ
รู้อีกว่านายขจรเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน นายสมบัติจึงชวนนายขจรให้นายขจรไปติดต่อนักร้องสาวให้มา
ชอบตน มิฉะนั้นจะไปบอกคนอื่นให้รู้่านายขจรเคยติดคุกมาก่อน แต่นายขจรก็ชอบนักร้องสาวคนนี้
เช่นกัน จึงไม่ยอมทำตามทีนายสมบัติขู่ ดังนี้ นายสมบัติต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
ฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 309) บัญญัติว่า “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่
กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้อง
กระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายสมบัติได้ไปหลงรักนักร้องสาวคนหนึ่ง และนายสมบัตินึก
ก็รู้่านายขจรสนิทกับนักร้องสาวคนนี้และรู้อีกว่านายขจรเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน นายสมบัติจึงชวน
นายขจรให้นายขจรไปติดต่อนักร้องสาวให้มาชอบตน มิฉะนั้นจะไปบอกคนอื่นให้รู้่านายขจรเคยติดคุก
มาก่อน การกระทำของนายสมบัติเช่นนี้ถือ่านายสมบัติได้ข่มขืนใจผู้อื่นคือนายขจรให้กระทำการใด คือ
ให้ไปติดต่อนักร้องสาวให้มาชอบตน และการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำโดยทำให้นายขจรกลัวว่าจะ
เกิดอันตรายต่อชื่อเสียงของตน เพราะถ้าคนอื่นรู้่านายขจรเคยติดคุกมาก่อน ก็อาจจะรังเกียจและ
ไม่อยากคบหากับนายขจร แต่การข่มขืนใจของนายสมบัติไม่บรรลุผล เพราะนายขจรก็ชอบนักร้องสาว
คนนี้เช่นกัน จึงไม่ยอมกระทำตามทีนายสมบัติขู่

ดังนี้ นายสมบัติจึงต้องรับผิดฐานพยายามข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการ ตามหลักกฎหมาย
ดังกล่าวมาข้างต้น

ธงคำตอบ

ข้อสอบข้อนี้ไม่ยาก แต่เป็นข้อที่นักศึกษาตอบผิดมากกว่าข้ออื่น บางคนตอบหลักกฎหมายผิด บางคนตอบหลักกฎหมายถูกแต่วินิจฉัยผิด ซึ่งพอจะแยกปัญหาที่ตอบผิดได้ ดังนี้

1. นักศึกษาไปตอบเป็นความผิดฐานกรรโชก ตาม ปอ. มาตรา 337 ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดยเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ จะเห็นได้ว่า ข้อสอบข้อนี้เป็นการข่มขืนใจผู้อื่นก็จริง แต่เป็นการข่มขืนใจเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการ และไม่ปรากฏว่ามีการเรียกเอาทรัพย์กันแต่อย่างใด จึงไม่สามารถนำ มาตรา 337 มาวินิจฉัยได้

2. นักศึกษาไปตอบเป็นความผิดฐานล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นตาม ปอ. มาตรา 323 ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 323 ต้องเป็นการที่บุคคลได้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเพราะเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่หรือประกอบอาชีพที่กฎหมายกำหนด แต่ตามข้อสอบข้อนี้ไม่ปรากฏว่านายสมบัติ เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่หรือประกอบอาชีพอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่สามารถจะนำ มาตรา 323 มาวินิจฉัยได้

3. นักศึกษาตอบมาตรา 309 ถูกต้อง แต่วินิจฉัยว่า เมื่อได้ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดแล้ว ก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว ไม่ว่าผู้ถูกข่มขืนใจจะยอมทำตามหรือไม่ก็ตาม ความผิดตามมาตรา 309 นี้เป็นความผิดที่ ต้องการผล จะเห็นได้จากตอนท้ายของมาตรา 309 ซึ่งบัญญัติว่า “จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น” ดังนั้น เมื่อผลไม่เกิด คือผู้ถูกข่มขืนใจไม่ยอมกระทำความผิดตาม การกระทำของผู้กระทำผิดจึงไม่บรรลุผล ผู้กระทำผิดจึงรับโทษแค่พยายามกระทำความผิดเท่านั้น

ขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้มากขึ้น หลายคนตอบมา 3 ข้อ ถูกหมดทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาอ่านหนังสือมามาก การเขียนกฎหมายไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแต่มีความขยันหมั่นเพียร นักศึกษาก็ จะสอบผ่านได้และเรียนสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจจะ

ขณิจิ



กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา

บทคัดย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครัต คลเจิม

คำถาม

นางสุดามีบุตร 3 คน นายสุชาติเป็นบุตรคนที่ 2 และเป็นบุตรเพียงคนเดียวที่คอยดูแล เลี้ยงดู นางสุดาผู้เป็นแม่ในยามชรามาโดยตลอด วันหนึ่งนางสุดาจึงคิดอยากจะให้ที่ดิน 1 แปลงแก่นายสุชาติ ที่กตัญญูและเลี้ยงดูตนอย่างดี นางสุดาจึงทำสัญญายกที่ดินให้แก่ นายสุชาติ แต่ด้วยเกรงว่าบุตรคนอื่น จะรู้ว่าตนยกที่ดินให้นายสุชาติเพียงคนเดียวจึงได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับนายสุชาติอีกฉบับ

ให้ท่านวินิจฉัยว่านิติกรรมระหว่างนางสุดากับนายสุชาติจะมีผลในทางกฎหมายอย่างไร

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคแรก บัญญัติว่า “การแสดงเจตนา ลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้” (2 คะแนน)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าการแสดงเจตนา ลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ ถูกอำพรางมาใช้บังคับ” (8 คะแนน)

วินิจฉัย

ตามปัญหากรณีนี้เป็นเรื่องนิติกรรมอำพรางตาม ปพพ. มาตรา 155 วรรคสองซึ่งเป็นเรื่องสืบ เนื่องจากการแสดงเจตนาลวงตามมาตรา 155 วรรคหนึ่ง ซึ่งนิติกรรมอำพรางนี้เป็นนิติกรรมที่ผู้แสดง เจตนาทำขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อปิดบังอำพรางนิติกรรมที่บุคคลดังกล่าวได้ทำขึ้นจริง (2 คะแนน) ซึ่งกรณีนี้ การที่นางสุดาทำสัญญายกที่ดินให้แก่ นายสุชาติแต่ด้วยเกรงว่าบุตรคนอื่นจะรู้ว่าตนยกที่ดินให้นายสุชาติ เพียงคนเดียวจึงได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับนายสุชาติอีกฉบับ เช่นนี้สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเป็น นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวง (นิติกรรมที่เปิดเผย) หรือนิติกรรมที่คู่กรณีได้ทำขึ้นมาโดยไม่มี เจตนาให้มีผลใช้บังคับกัน แต่ได้ทำขึ้นมาเพื่อลวงให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าคู่กรณีได้ตกลงทำนิติกรรมลักษณะ

นี้กันและเพื่อเป็นการอำพรางหรือปกปิดนิติกรรมที่แท้จริงคือนิติกรรมการยกให้ เช่นนี้ นิติกรรมซื้อขายที่เกิดจากการแสดงเจตนาหลงโดยสมรู้กันระหว่างคู่กรณีดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะตาม ปพพ. มาตรา 155 วรรคหนึ่ง (4 คะแนน) ส่วนนิติกรรมการยกให้เป็นนิติกรรมที่แท้จริงอันเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงนั้นแต่ถูกปกปิดไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ย่อมมีผลบังคับได้เพราะถือว่าเป็นนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่ตรงกับเจตนาภายในใจที่แท้จริงตาม ปพพ. มาตรา 155 วรรคสอง (4 คะแนน)

สรุป

นิติกรรมซื้อขายที่ตกเป็นโมฆะตาม ปพพ. มาตรา 155 วรรคหนึ่ง ส่วนนิติกรรมการยกให้มีผลบังคับได้เพราะถือว่าเป็นนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่ตรงกับเจตนาภายในใจที่แท้จริงตาม ปพพ. มาตรา 155 วรรคสอง

วิเคราะห์

ในข้อนี้ นักศึกษาต้องวินิจฉัยถึงลักษณะของนิติกรรมอำพรางในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยต้องวินิจฉัยว่าในสาระของนิติกรรมอำพรางนั้น ต้องประกอบไปด้วยนิติกรรมตั้งแต่ 2 นิติกรรม ซึ่งนิติกรรมอันหนึ่งเปิดเผยแต่ไม่ต้องการผูกพัน เรียกว่า “นิติกรรมอำพราง” มีผลทำให้ตกเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคหนึ่ง ส่วนนิติกรรมอีกอันหนึ่งไม่เปิดเผย แต่คู่กรณีประสงค์จะบังคับระหว่างกันเรียกว่า “นิติกรรมที่ถูกอำพราง” ซึ่งนิติกรรมที่ถูกอำพรางจะใช้บังคับได้ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคสอง

ในส่วนที่นักศึกษาตอบผิดส่วนใหญ่เกิดจากกรณีที่นักศึกษาวินิจฉัยถึงสาระสำคัญของนิติกรรมอำพรางไม่ได้ จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตอบข้อสอบ



กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

อาจารย์ กฤติญดา เกิดลาภผล

คำถามให้นักศึกษาอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ

1.1 ในเรื่องการถึงกำหนดชำระหนี้ กรณีใดบ้างเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ และกรณีใดบ้างเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้

1.2 ในเรื่องลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด กรณีใดบ้างที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน และกรณีใดบ้างที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ต้องเตือนก่อน

แนวตอบ

1.1

- หนี้ที่มีได้กำหนดเวลาชำระหนี้ (4 คะแนน)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.203 วรรคแรก “ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นมีได้กำหนดไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซ้ ท่านว่าเจ้าหนี้อย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน”

- หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ (6 คะแนน)

(1) กำหนดเวลาชำระหนี้แต่เป็นที่สงสัย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 วรรคสอง “ถ้าได้กำหนดเวลาไว้ แต่หากเป็นกรณีเป็นที่สงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไม่ แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนกำหนดนั้นก็ได้อีก”

กรณีเป็นที่สงสัยตาม มาตรา 203 วรรคสอง อาจเป็นได้ทั้งสงสัยในเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้และ เป็นกรณีสงสัยว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนกำหนดนั้นได้หรือไม่ เมื่อเกิดกรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนกำหนดหาได้ไม่

(2) กำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204 วรรคสอง “ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่บอกกล่าว”

หนี้ที่กำหนดวันแน่นอนไว้ตามวันแห่งปฏิทิน เป็นการกำหนดเวลาชนิดที่เป็นวันที่ เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปีตามปฏิทิน โดยที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามวันที่กำหนด ถ้าลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ในวันนั้น ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดทันทีที่ถึงกำหนดนับตามปฏิทินโดยเจ้าหนี้มีพักต้องเดือน

(3) กำหนดเวลาชำระหนี้มิใช่ตามวันแห่งปฏิทิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204 วรรคแรก “ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้ว”

หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มิใช่ตามวันปฏิทิน ตกลงกำหนดเวลาไว้เป็นอย่างอื่นหรืออาจเป็นกำหนดเวลาตามหน่วยอย่างอื่น เช่นกำหนดเวลาเป็นฤดูกาล เป็นต้น

ลูกหนี้ผิดนัดโดยต้องเดือนก่อน (5 คะแนน)

(1) หนี้ที่กำหนดเวลาชำระหนี้มิใช่ตามวันแห่งปฏิทิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.204 วรรคแรก

หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ ถ้ากำหนดเวลานั้นมิใช่กำหนดเวลาตามวันปฏิทิน เจ้าหนี้ต้องเดือนก่อนลูกหนี้จึงจะผิดนัด

(2) หนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 หนี้ไม่มีกำหนดเวลาชำระ ถ้าเจ้าหนี้เตือนให้ชำระหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ชำระ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้ว

ในทั้งสองกรณีดังกล่าว นี้กำหนดเวลาชำระหนี้ไม่ชัดเจนแน่นอนเหมือนดังเช่น กรณีที่หนี้ันได้กำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้ตามวันแห่งปฏิทิน ดังนั้นการที่ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดอันทำให้เกิดความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จึงควรให้ลูกหนี้มีโอกาสรู้ตัวล่วงหน้า ดังนั้นในกรณีนี้จึงต้องเดือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน หากเจ้าหนี้เตือนแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด

ลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเดือน (5 คะแนน)

(1) หนี้ที่มีกำหนดชำระตามวันแห่งปฏิทิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204 วรรคสอง “ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเดือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่บอกกล่าว”

ถ้ากำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันปฏิทินลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเดือน

(2) หนี้ละเมิด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 206 “ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด”

กำหนดชำระหนี้ในนิติเหตุ เป็นบทเฉพาะที่กำหนดให้ลูกหนี้ผิดนัดมาแต่เวลาทำละเมิด คือมีหน้าที่ชำระหนี้หรือถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ทันทีตั้งแต่กระทำละเมิด

วิเคราะห์

1. คำตอบที่พบว่านักศึกษาตอบผิดมากที่สุดคือนักศึกษาสับสนระหว่าง มาตรา 203 วรรคแรก และมาตรา 204 วรรคแรก

นักศึกษาบางส่วนเข้าใจผิดว่ากรณีหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ มี 2 กรณีคือ ตาม มาตรา 203 วรรคแรก และมาตรา 204 วรรคแรก ซึ่งตามมาตรา 203 วรรคแรกเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ถูกต้อง แต่การที่นักศึกษาตอบว่ามาตรา 204 วรรคแรก เป็น “หนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระตามปฏิทิน” นั้น ไม่ถูกต้อง แท้จริงแล้ว มาตรา 204 วรรคแรกเป็น “หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มิใช่ตามวันปฏิทิน”

นอกจากนี้นักศึกษายกตัวอย่างหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระ ตามมาตรา 203 วรรคแรก มาผิด เช่นที่นักศึกษายกตัวอย่างว่า ก. ขอยืมหม้อที่วัดไปใช้ในงานขึ้นบ้านใหม่และจะมาส่งคืนวัดหลังงานเสร็จ ซึ่งที่ถูกต้องแล้วตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของ “หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มิใช่ตามวันปฏิทิน” ตามมาตรา 204 วรรคแรก

2. นักศึกษาบางส่วนเข้าใจว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มีกรณีเดียวคือเป็นไปตามเวลาแห่งปฏิทิน ตาม มาตรา 204 วรรคสอง โดยที่นักศึกษาไม่ทราบว่า “หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้” แบ่งได้เป็น

(1) กำหนดเวลาชำระหนี้แต่เป็นที่สงสัย ตาม มาตรา 203 วรรคสอง “ถ้าได้กำหนดเวลาไว้ แต่หากเป็นกรณีเป็นที่สงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไม่ แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนกำหนดนั้นก็ได้อีก”

(2) หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มิใช่ตามวันแห่งปฏิทิน ตาม มาตรา 204 วรรคแรก “ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว”

(3) หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทิน ตาม มาตรา 204 วรรคสอง “ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการ

ชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่บอกกล่าว”

3. นักศึกษายกหลักกฎหมายตามมาตรา 204 วรรคสองมาถูกต้อง แต่กลับไม่อธิบายให้ตรงกับตัวบทที่ตนเองเขียนโดยนักศึกษาอธิบายผิดว่า หนี้มีกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทินเจ้าหนี้ต้องเตือนลูกหนี้ให้ชำระหนี้ก่อนเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระจึงจะตกเป็นผู้ผิดนัด ซึ่งตามหลักกฎหมายหนี้มีกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทินเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนลูกหนี้ก่อนเลย

4. นักศึกษาไม่ค่อยๆตอบตามประเด็นที่โจทย์ถาม (ไม่ตอบตามหัวข้อ) แต่กลับเขียนรวมกันหมด ซึ่งหากนักศึกษาเขียนมารวมๆกันหมดแล้วสามารถตอบครบทุกประเด็น นักศึกษาจะได้คะแนนตามความครบถ้วนตามที่ตอบ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าการตอบรวมๆ กันทำให้นักศึกษาสับสนในคำตอบตัวเอง ตอบวกไปวนมา และที่แย่ที่สุดคือทำให้ตัวเองตอบผิดพลาดไปทั้งหมด

การเรียนกฎหมายให้ได้ประสบความสำเร็จนั้นสิ่งสำคัญนอกจากความรู้กฎหมายแล้วผู้ศึกษากฎหมายยังจะต้องมีทักษะการตอบข้อสอบกฎหมายเป็นอย่างดีด้วยเพราะแม้จะมีความรู้ในตัวบทกฎหมายมากมายเพียงใดหากผู้เรียนไม่สามารถถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจและรู้ถึงความรู้ที่มีอยู่ความรู้ก็หาประโยชน์แต่อย่างใดไม่ ทางแก้คือนักศึกษาควรค่อยๆตอบทีละประเด็น (หัวข้อ) ตามที่โจทย์ถาม

5. นักศึกษาตอบไม่ครบทุกประเด็น (ไม่ครบทุกหัวข้อ)

6. นักศึกษาหลายคนไม่ยกหลักกฎหมาย จะทำให้ไม่ได้คะแนนในส่วนหลักกฎหมาย

7. นักศึกษาไม่ใช้ภาษากฎหมายในการตอบข้อสอบกฎหมาย เช่น ชำระโดยพลัน นักศึกษาใช้ว่าชำระทันที

การใช้ถ้อยคำในตัวบทกฎหมายจะทำให้การตอบข้อสอบดูมีเหตุมีผลทางกฎหมายมากขึ้น



กฎหมายแพ่ง 3

รองศาสตราจารย์วรุฒิ เทพทอง

คำถาม

นายกฤชรักใคร่ชอบพอกันกับนางสาวกุหลาบจนทั้งคู่ตกลงกันว่าเมื่อนางสาวกุหลาบเรียนจบปริญญาตรีจะสมรสกันทันที เมื่อนางสาวกุหลาบสำเร็จการศึกษาแล้วในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรนายกฤชได้มอบแหวนทองคำเป็นของขวัญแสดงความยินดีกับนางสาวกุหลาบ และมอบเงินจำนวน 100,000 บาทให้แก่บิดามารดาของนางสาวกุหลาบเป็นการขอขมาที่นายกฤชเคยอยู่กินกันกับนางสาวกุหลาบช่วงหนึ่ง ต่อมาปรากฏว่านางสาวกุหลาบแอบไปจดทะเบียนสมรสกับนายชิงชัยเสียแล้ว โดยที่นายกฤชได้ออกใช้จ่ายในการเตรียมการสมรสไปโดยสุจริตและตามสมควรเป็นเงินจำนวนหนึ่ง นายกฤชจึงต้องการเรียกเงินจำนวน 100,000 บาทจากบิดามารดาของนางสาวกุหลาบคืนจากกรณีดังกล่าว และเรียกค่าทดแทนที่ได้จ่ายเงินไปสำหรับการเตรียมการสมรสดังกล่าวจากนางสาวกุหลาบ

ให้วินิจฉัยว่า นายกฤชจะทำตามความต้องการได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1437 บัญญัติว่า “การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น.....

สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้”

มาตรา 1439 บัญญัติว่า “เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดชอบค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย”

มาตรา 1440 บัญญัติว่า “ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ ดังต่อไปนี้

(1) ...

(2) ทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้น บิดามารดา หรือบุคคลผู้กระทำการในฐานะเช่นบิดามารดาได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร

วินิจฉัยตามปัญหา นายกฤษรักใคร่ชอบพอกันกับนางสาวกุหลาบจนทั้งคู่ตกลงกันว่าเมื่อนางสาวกุหลาบเรียนจบปริญญาตรีจะสมรสกันทันที เมื่อนางสาวกุหลาบสำเร็จการศึกษาแล้วในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรนายกฤษได้มอบแหวนทองคำเป็นของขวัญแสดงความยินดีกับนางกุหลาบ แหวนทองคำนั้นจึงไม่ใช่ของหมั้นเพราะนายกฤษไม่ได้ส่งมอบให้แก่นางสาวกุหลาบเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับนางสาวกุหลาบ ตามป.พ.พ.มาตรา 1437 วรรคหนึ่ง แต่ประการใด เมื่อนายกฤษไม่ได้มอบของหมั้นแก่นางสาวกุหลาบ สัญญาหมั้นจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ และการที่นายกฤษมอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่บิดามารดาของนางสาวกุหลาบไปนั้นโดยไม่ได้ให้เพื่อตอบแทนที่นางสาวกุหลาบยอมสมรส จึงไม่เป็นการมอบสินสอดตาม ป.พ.พ. มาตรา 1437 วรรคสาม แต่ถือได้ว่าเป็นการให้ทรัพย์สินแก่บิดามารดาของนางสาวกุหลาบโดยเสน่หา การที่นางสาวกุหลาบไปจดทะเบียนสมรสกับนายชิงชัยจึงไม่เป็นการผิดสัญญาหมั้น นายกฤษจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนเนื่องในการเตรียมการสมรสจากนางสาวกุหลาบ ตามปพพ.มาตรา 1440 (2) และไม่มีสิทธิเรียกเงินจำนวน 100,000 บาทคืนจากบิดามารดาของนางสาวกุหลาบในฐานะที่เป็นสินสอดตามปพพ.มาตรา 1437 วรรคสามอีกเช่นกัน

สรุป

นายกฤษไม่อาจทำตามความต้องการได้ คือไม่มีสิทธิเรียกเงินจำนวน 100,000 บาทจากบิดามารดาของนางสาวกุหลาบคืนได้ และไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนเนื่องในการเตรียมการสมรสจากนางสาวกุหลาบ

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องการหมั้นซึ่งนักศึกษาต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าสัญญาหมั้นเกิดขึ้นหรือไม่ โดยพิจารณาจากของหมั้น ว่าทรัพย์สินที่ชายให้แก่หญิงนั้นเป็นของหมั้นหรือไม่ นอกจากนั้นมีประเด็นให้วินิจฉัยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ชายให้แก่บิดามารดาหญิงนั้นเป็นของสินสอดหรือไม่ และการเรียกเงินที่ชายได้ออกไปสำหรับการเตรียมการสมรส สำหรับการวินิจฉัยของนักศึกษาส่วนใหญ่ตอบข้อนี้ได้ถูก มีบางส่วนที่ตอบคลาดเคลื่อนไปบ้าง เนื่องจากไปวินิจฉัยว่าแหวนทองคำที่นายกฤษให้เป็นของขวัญแสดงความยินดีกับนางกุหลาบนั้นเป็นของหมั้น และวินิจฉัยว่าเงินจำนวน 100,000 บาทที่นายกฤษให้แก่บิดามารดาของนางสาวกุหลาบเป็นการขอมาที่นายกฤษเคยอยู่กินกันกับนางสาวกุหลาบช่วงหนึ่งนั้นเป็นสินสอดซึ่งเกิดจากการไม่เข้าใจลักษณะของของหมั้นและสินสอดนั่นเอง ดังนั้น เมื่อไม่มีสัญญาหมั้นเกิดขึ้นเพราะไม่มีของหมั้นที่ให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น แล้วย่อมไม่อาจผิดสัญญาหมั้นได้ ย่อมไม่อาจเรียกค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้นได้

คำถาม

นายดำริสมรสกับนางมะลิ ก่อนสมรสนายดำริมีบุตรนอกสมรสที่ตนให้ใช้นามสกุลคือนายมนัส ส่วนนางมะลิมีลูกติดจากสามีเก่าคือนางมนันต์ นางมะลิทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองโดยไปทำต่อหน้านายอำเภอและพยานอีก 2 คน ระบุยกที่ดินในจังหวัดลพบุรีหนึ่งแปลงให้แก่นายดำริ ยกรถยนต์ทะเบียน คจ.-2785 กรุงเทพมหานครให้แก่นายมนัส และยกเงินสด 200,000 บาท ให้แก่นางมนันต์ พินัยกรรมได้ทำถูกต้องตามแบบเอกสารฝ่ายเมืองทุกประการเพียงแต่ไม่ได้ประทับตราประจำตำแหน่งของนายอำเภอไว้เท่านั้น ต่อมานายดำริถึงแก่ความตายและอีกสองเดือนต่อมานางมะลิถึงแก่ความตาย นางมะลิมีมรดกทั้งหมด ได้แก่ที่ดินหนึ่งแปลงในจังหวัดลพบุรี รถยนต์ทะเบียน คจ.-2785 กรุงเทพมหานคร และเงินสดอีกจำนวน 400,000 บาท

ให้วินิจฉัยว่า มรดกทั้งหมดของนางมะลิตกให้แก่ใคร เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1658 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “พินัยกรรมนั้น จะทำเป็นเอกสารฝ่ายเมืองก็ได้ กล่าวคือ

(1) ผู้ทำพินัยกรรมต้องไปแจ้งข้อความ ที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่กรรมการอำเภอ ต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน

(2) กรรมการอำเภอต้องจดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบนั้นลงไว้ และอ่านข้อความนั้นให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง

(3) เมื่อผู้ทำพินัยกรรมและพยานทราบแน่ชัดว่า ข้อความที่กรรมการอำเภอจดนั้นเป็นการถูกต้อง ตรงกันกับที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งไว้แล้ว ให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(4) ข้อความที่กรรมการอำเภอจดไว้ นั้น ให้กรรมการอำเภอลงลายมือชื่อและลง วัน เดือน ปี ทั้งจดลงไว้ด้วยตนเองเป็นสำคัญว่า พินัยกรรมนั้นได้ทำขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติอนุมาตรา 1 ถึง 3 ข้างต้น แล้วประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ”

มาตรา 1656 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “พินัยกรรมนั้น จะทำตามแบบดังนี้ก็ได้ กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อ ไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อ รับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น”

มาตรา 1698 บัญญัติว่า “ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้น ย่อมตกไป

(1) เมื่อผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม

มาตรา 1699 บัญญัติว่า “ถ้าพินัยกรรม หรือข้อกำหนดในพินัยกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินรายใดเป็นอันไร้ผลด้วยประการใด ๆ ทรัพย์สินรายนั้นตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมหรือได้แก่แผ่นดินแล้วแต่กรณี”

มาตรา 1620 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์สินหรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์สินมรดก ให้ปันส่วนที่มีได้จำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย”

มาตรา 1629 บัญญัติว่า “ทายาทโดยธรรมมีหลายลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ

(1) ผู้สืบสันดาน...”

วินิจฉัยตามปัญหา นางมะลิถึงแก่ความตายโดยทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งไปทำต่อหน้านายอำเภอและพยานอีก 2 คน ระบุยกที่ดินในจังหวัดลพบุรีหนึ่งแปลงให้แก่นายดำริ ยกรถยนต์ทะเบียน คจ.-2785 กรุงเทพมหานครให้แก่นายมนัส และยกเงินสด 200,000 บาทให้แก่นางมนันต์ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองตามป.พ.พ.มาตรา 1658 วรรคหนึ่งนั้น ผู้ทำพินัยกรรมต้องไปแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่นายอำเภอต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน นายอำเภอจดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบนั้นลงไว้และอ่านข้อความนั้นให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง เมื่อผู้ทำพินัยกรรมและพยานทราบแน่ชัดว่าข้อความที่นายอำเภอจดนั้นเป็นการถูกต้องตรงกันกับที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งไว้แล้ว ผู้ทำพินัยกรรมและพยานจะลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ นายอำเภอลงลายมือชื่อและลง วัน เดือน ปี ทั้งจดลงไว้ด้วยตนเองเป็นสำคัญว่าพินัยกรรมนั้นได้ทำขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติอนุมาตรา 1 ถึง 3 แล้วประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพินัยกรรมดังกล่าวได้ทำถูกต้องตามแบบเอกสารฝ่ายเมืองทุกประการเพียงแต่ไม่ได้ประทับตราประจำตำแหน่งของนายอำเภอไว้เท่านั้น เช่นนี้ แม้พินัยกรรมนั้นมิใช่แบบเอกสารฝ่ายเมืองแต่เมื่อนางมะลิผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานสองคนพร้อมกันซึ่งพยานสองคนนั้นได้ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้นแล้วย่อมสมบูรณ์ตามแบบธรรมดา ตามป.พ.พ.มาตรา 1656 วรรคหนึ่ง รถยนต์ทะเบียน คจ.-2785 กรุงเทพมหานครจึงตกได้แก่นายมนัส และเงินสด 200,000 บาทตกได้แก่นางมนันต์ตามข้อกำหนดในพินัยกรรมดังกล่าว (4 คะแนน) ส่วนที่ดินในจังหวัดลพบุรีหนึ่งแปลงที่นางมะลิยกให้แก่นายดำรินั้น เมื่อนายดำริถึงแก่ความตายไปก่อนผู้ทำพินัยกรรม ข้อกำหนดในส่วนนี้จึงเป็นอันตกไป ตามป.พ.พ.มาตรา 1698 (1) ที่ดินในจังหวัดลพบุรีแปลงนั้นย่อมตกได้แก่ทายาทโดยธรรมของนางมะลิ ตามป.พ.พ.มาตรา 1699 (2 คะแนน) นอกจากนั้นยังมีทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมเป็นเงินสดอีกจำนวน 200,000 บาท ที่ต้องตกได้แก่ทายาทโดยธรรมของนางมะลิ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1620 วรรคสอง (1 คะแนน) เมื่อนางมะลิมีทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวคือนางมนันต์ลูกติดจากสามีเก่าบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นผู้สืบสันดานตามป.พ.พ. มาตรา 1629 (1) ดังนั้น ที่ดินในจังหวัดลพบุรี

และเงินสด 200,000 บาทนั้น จึงตกได้แก่นางมนันต์ในฐานะทายาทโดยธรรมเพียงผู้เดียว สำหรับนายมนัสไม่เป็นทายาทโดยธรรมของนางมะลิ (3 คะแนน)

สรุป

มรดกทั้งหมดของนางมะลิได้แก่ ที่ดินหนึ่งแปลงในจังหวัดลพบุรี ตกได้แก่นางมนันต์ในฐานะทายาทโดยธรรม รถยนต์ทะเบียน คจ.-2785 กรุงเทพมหานคร ตกได้แก่นายมนัสในฐานะผู้รับพินัยกรรม เงินสดจำนวน 400,000 บาท ตกได้แก่นางมนันต์แต่ผู้เดียวในฐานะผู้รับพินัยกรรมครึ่งหนึ่งและในฐานะทายาทโดยธรรมอีกครั้งหนึ่ง

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องพินัยกรรมและการแบ่งมรดก โดยนางมะลิเจ้ามรดกทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองแต่ปรากฏว่าทำไม่ครบถ้วนตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1658 (4) คือไม่ได้ประทับตราประจำตำแหน่งของนายอำเภอไว้ในพินัยกรรม จึงตกเป็นโมฆะตามแบบเอกสารฝ่ายเมือง แต่เมื่อพินัยกรรมนั้นไปเข้าอีกแบบหนึ่งคือแบบธรรมดา ตามที่ มาตรา 1656 บัญญัติไว้ พินัยกรรมนั้นจึงมีผลสมบูรณ์ตามแบบธรรมดาดังกล่าว จากการตรวจสอบ ทัศนัยพอแยกกลุ่มนักศึกษาที่วินิจฉลาดเคลื่อนได้ ดังนี้

(1) นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรือไม่แม่นยำในตัวบทมาตรา 1658 จึงไปวินิจฉัยว่า พินัยกรรมนั้นสมบูรณ์ เพราะเห็นว่าประทับตราประจำตำแหน่งของนายอำเภอไว้ในพินัยกรรมไม่ใช่สาระสำคัญ

(2) มีนักศึกษาหลายคนวินิจฉัยว่าพินัยกรรมนั้นไม่สมบูรณ์ (ที่ถูกต้องเป็นโมฆะ) ตามแบบเอกสารฝ่ายเมือง โดยไม่พิจารณาถึงแบบธรรมดาเลย และได้วินิจฉัยว่ามรดกทั้งหมดต้องตกได้แก่นางทายาทโดยธรรม ทำให้เสียคะแนนในส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย

(3) ประเด็นที่นักศึกษาบางคนวินิจฉัยฉลาดเคลื่อนคือ เมื่อนายดำรงผู้รับพินัยกรรมถึงแก่ความตายก่อนนางมะลิเจ้ามรดก ผู้สืบสันดานของนายดำรงเข้ารับมรดกแทนที่ได้ ซึ่งผิดพลาด เพราะการรับมรดกแทนที่จะมีได้แต่เฉพาะทายาทโดยธรรมเท่านั้น ตามที่มาตรา 1642 บัญญัติไว้ว่า “การรับมรดกแทนที่กันนั้น ให้ใช้บังคับแต่ในระหว่างทายาทโดยธรรม”

ข้อเสนอแนะ

ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหามากโดยรวมบทบัญญัติบรรพ 5 ครอบคร้ว และ บรรพ 6 มรดก มาอยู่ด้วยกัน ดังนั้นโดยธรรมชาติของเนื้อหากฎหมายในชุดวิชานี้ย่อมประกอบด้วย หลายมาตราในการวินิจฉัย ข้อสอบนี้ก็ไม่ได้ยากเกินกว่ามาตรฐาน สังเกตได้ว่าข้อนี้มีหลักกฎหมาย 6 มาตรา แต่ละมาตราไม่เกิน 2 คะแนน ถ้านักศึกษาตอบมาเพียงมาตราเดียว ในส่วนหลักกฎหมายก็จะ ได้ไม่เกิน 2 คะแนนเท่านั้น (คะแนนหลักกฎหมาย 10 คะแนน วินิจฉัยและสรุป อีก 10 คะแนน) ดังนั้น นักศึกษาจึงควรพิจารณาหลักกฎหมายที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยให้อย่างทั่วถึง รอบคอบ และวินิจฉัย ให้เป็นไปตามลำดับของข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพราะการให้คะแนนในส่วนวินิจฉัยจะถูกแบ่งเป็น ประเด็นย่อย ๆ ต่อไปอีก เมื่อนักศึกษาวินิจฉัยถึงแล้วย่อมจะได้คะแนนในส่วนนั้น และขออย่าได้เก็บ ข้อสอบในลักษณะที่เน้นเพียงมาตราเดียวในแต่ละข้อซึ่งไม่อาจที่จะสอบผ่านได้เลย ท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจ ให้นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน ให้ทบทวนทำความเข้าใจเนื้อหาความรู้ในชุดวิชานี้และหาจุดบกพร่อง ของตนเองเพื่อพัฒนาต่อไป

กฎหมายพาณิชย์ 1

อาจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์

คำถาม

นายแก้วและนางแหวนเป็นสามีภริยากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย นางแหวนได้ทำสัญญาเช่าบ้านหลังหนึ่งจากนายรวยเพื่อยู่อาศัย ซึ่งนายแก้วก็อาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังดังกล่าวด้วย โดยในสัญญาเช่ามีข้อตกลงข้อหนึ่งว่า ผู้เช่าจะให้ผู้อื่นเช่าช่วงบ้านหลังดังกล่าวก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากนายรวยเจ้าของบ้านก่อน ต่อมา นายแก้วถูกบริษัทส่งไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียเป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างนั้นนางแหวนเห็นว่าบ้านเช่าที่ตนพักอาศัยอยู่นั้นหลังใหญ่และมีห้องที่ปิดไว้ไม่ได้ใช้ 2 ห้องจึงเห็นช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยการให้นางสาวนิต อายุ 50 ปี ซึ่งทำงานโรงงานแถวนั้นเช่าห้องในบ้าน 1 ห้อง เพื่อพักอาศัยโดยได้รับความยินยอมจากนายรวยแล้ว เมื่อนายแก้วกลับมาจากไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียทราบเรื่องเข้าก็โกรธมาก บอกกับนางแหวนว่าสัญญาให้เช่าห้องระหว่างนางแหวนและนางสาวนิตเป็นโมฆะ เพราะนางแหวนไม่ได้รับความยินยอมจากตนซึ่งเป็นสามีก่อน เช่นนี้ หากนางแหวนมาปรึกษาท่าน ท่านจะให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่นางแหวนอย่างไร

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 544 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินซึ่งเช่ากัน ผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพย์สินนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่านว่าหาอาจทำได้ไม่ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า

ถ้าผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนบทบัญญัติอันนี้ ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้”

วินิจฉัย

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา นางแหวนเช่าบ้านจากนายรวย โดยมีการตกลงกันไว้ในสัญญาว่านางแหวนจะให้ผู้อื่นเช่าช่วงบ้านหลังดังกล่าวก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากนายรวยก่อน ดังนั้นการที่นางแหวนซึ่งเป็นผู้เช่าให้นางสาวนิตเช่าช่วงห้องในบ้านเช่า 1 ห้อง โดยได้รับความยินยอมจากนายรวยซึ่งเป็นผู้ให้เช่าตามข้อตกลงในสัญญาเป็นการกระทำที่ทำได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 466 นอกจากนี้สัญญาเช่าทรัพย์สินถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในกรณีนี้ คือ นางแหวน ส่วนนายแก้ว

นั้น แม้ว่าจะเป็นสามีของนางแหวนแต่ก็เป็นบุคคลภายนอกตามสัญญาเช่าดังกล่าว (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1778/2509) ด้วยเหตุนี้ นางแหวนจึงไม่ต้องได้รับความยินยอมจากนายแก้วในเรื่องของการให้นางสาวนิตเช่าช่วงห้องในบ้านเช่าหลังดังกล่าวแต่อย่างใด

ดังนั้น การเช่าช่วงห้องในบ้านเช่าหลังดังกล่าวระหว่างนางแหวนและนางสาวนิตสมบูรณ์ เพราะได้รับความยินยอมจากนายรวยผู้ให้เช่าแล้วตามข้อตกลงในสัญญา โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากนายแก้วซึ่งเป็นสามีของนางแหวน เพราะสัญญาเช่าทรัพย์สินถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มี 2 ประเด็น ประเด็นแรก ได้แก่ ประเด็นเรื่องการเช่าช่วงว่าสามารถทำได้หรือไม่ และประเด็นในส่วนของนางแหวนว่าสามารถให้นางสาวนิตเช่าช่วงห้อง 1 ห้องในบ้านหลังที่ตนเช่ามาจากนายรวยโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากนายแก้วซึ่งเป็นสามีได้หรือไม่

ข้อนี้ใช้หลักกฎหมายตามมาตรา 544 เพื่อวินิจฉัยเรื่องการเช่าช่วง ซึ่งมาตรา 544 มิได้ให้อำนาจไว้ อย่างไรก็ตาม มาตรา 544 ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ในส่วนท้ายของวรรคแรกว่า “เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า” กล่าวคือ ผู้ให้เช่าและผู้เช่าสามารถตกลงกันในเรื่องการเช่าช่วงได้ และหลักทั่วไปของสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ว่าสัญญาเช่าทรัพย์สินถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าเพื่อวินิจฉัยว่านางแหวนไม่ต้องได้รับความยินยอมจากนายแก้ว (สามี) ในการทำสัญญาเช่าช่วง เพราะนายแก้วไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าบ้านหลังดังกล่าว

ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย แต่นักศึกษาจำนวนมากวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น ส่วนหนึ่งวินิจฉัยเพียงประเด็นเรื่องการเช่าช่วง อีกส่วนหนึ่งวินิจฉัยเฉพาะประเด็นเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์สินเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าเพียงประเด็นเดียว นอกจากนี้ นักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่ยกหลักกฎหมาย มาตรา 544 มากล่าวอ้างในประเด็นเรื่องการเช่าช่วง ทำให้การวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไม่ครบถ้วนโดยจะตอบในลักษณะที่ข้อตกลงในสัญญาเป็นหลักกฎหมาย หรือตอบโดยการอ้างสัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

คำถาม

นายศักดิ์จ้างเหมาให้นายศิลปินสร้างโบสถ์จำนวน 1 หลัง และก็จ้างให้นายศิลปินหล่อพระพุทธรูปจำนวน 1 องค์ ในขณะที่สร้างโบสถ์นายศิลปินแอบใช้เสาที่รื้อมาจากโบสถ์หลังอื่นซึ่งมีตำหนิ ซึ่งหากไม่ใช่ช่างผู้ชำนาญก็ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ หลังจากสร้างโบสถ์และหล่อพระพุทธรูปเสร็จ นายศิลปินก็ส่งมอบโบสถ์และพระพุทธรูปให้นายศักดิ์ตามกำหนด ขณะส่งมอบนายศักดิ์ได้ตรวจสอบและพบว่า ในกรณีโบสถ์นายศักดิ์ตรวจสอบแล้วก็รับมอบโบสถ์โดยมิได้อิดเอื้อน ส่วนกรณีพระพุทธรูปเมื่อนายศักดิ์จะเห็นว่าที่

พระพุทธรูปมีรอยเล็กน้อยแต่นายศักดิ์ก็ไม่ได้ทักท้วงให้นายสีลแก้ไข แต่หลังจากที่นายศักดิ์นำพระพุทธรูปไปตั้งไว้ในโบสถ์ที่สร้างไว้ได้เพียง 8 เดือน เสาที่มีตำหนิอยู่หักจนทำให้โบสถ์เกิดความเสียหาย และพระพุทธรูปที่มีรอยร้าวอยู่ก็แตกหักลงมา นายศักดิ์เรียกให้นายสีลมาซ่อมโบสถ์และพระพุทธรูปที่แตกหัก แต่นายสีลไม่ยอมซ่อมโดยอ้างว่า ขณะรับมอบโบสถ์และพระพุทธรูปนายศักดิ์ได้ตรวจสอบแล้ว จากกรณีดังกล่าว ท่านคิดว่า นายสีลต้องรับผิดชอบซ่อมโบสถ์และพระพุทธรูปหรือไม่ อย่างไร

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 598 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่ทำนั้นแล้วทั้งชำระค่าจ้างพร้อมมิได้อิดเอื้อนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องนั้นเป็นเช่นจะไม่พึงพบได้ในขณะเมื่อรับมอบหรือผู้รับจ้างได้ปิดบังความนั้นเสีย”

วินิจฉัย

กรณีตามโจทย์ นายศักดิ์จ้างให้นายสีลสร้างโบสถ์จำนวน 1 หลังถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของ การที่นายสีลแอบใช้เสาที่รื้อมาจากโบสถ์หลังอื่นซึ่งมีตำหนิ ซึ่งหากไม่ใช่ช่างผู้ชำนาญก็ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ถือเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างได้ปิดบังความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น ดังนั้น แม้นตอนรับส่งโบสถ์นายศักดิ์ได้ตรวจและรับมอบโบสถ์โดยมิได้อิดเอื้อนก็ตาม นายสีลก็จะนำเหตุดังกล่าวมาอ้างไม่ได้ นายสีลผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมโบสถ์ให้นายศักดิ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 598

นอกจากนั้น กรณีนายศักดิ์จ้างให้นายสีลหล่อพระพุทธรูปจำนวน 1 องค์ถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของ การที่ขณะตรวจรับเมื่อนายศักดิ์เห็นว่าพระพุทธรูปมีรอยเล็กน้อยแต่นายศักดิ์ก็ไม่ได้ทักท้วงให้นายสีลแก้ไข ถือว่านายศักดิ์ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่ทำนั้นแล้วทั้งชำระค่าจ้างพร้อมมิได้อิดเอื้อน ดังนั้น นายสีลผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบพระพุทธรูปตาม ป.พ.พ. มาตรา 598

ดังนั้น นายสีลต้องรับผิดชอบซ่อมโบสถ์ แต่นายสีลไม่ต้องรับผิดชอบซ่อมพระพุทธรูป

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นกรณีตามสัญญาจ้างทำของ ซึ่งมีข้อเท็จจริง 2 ส่วนที่จะต้องวินิจฉัยแยกกัน โดยใช้หลักกฎหมายเดียวกัน ได้แก่ มาตรา 598 เพื่อวินิจฉัยว่าการรับมอบโบสถ์และพระพุทธรูปตามสัญญาจ้างทำของซึ่งชำระค่าจ้างพร้อมมิได้อิดเอื้อนนั้นเข้าข่ายยกเว้นที่กฎหมายบัญญัติไว้ในตอนท้ายของมาตรา 598 หรือไม่

ในข้อสอบข้อนี้จะต้องแยกวินิจฉัยเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรับมอบโบสถ์และกรณีการรับมอบพระพุทธรูป ซึ่งตามโจทย์ ทั้ง 2 กรณีเป็นการรับมอบโดยมิได้อัดเงื่อนไข แต่ประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องวินิจฉัย คือ มาตรา 598 ตอนท้ายที่เป็นข้อยกเว้นของหลักกฎหมายว่าแต่ละกรณีเข้าตามข้อยกเว้นหรือไม่

นักศึกษาจำนวนมากไม่กล่าวถึงและไม่วินิจฉัยข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในส่วนท้ายของมาตรา 598 โดยวินิจฉัยเพียงแค่ว่าเป็นการรับมอบโบสถ์และพระพุทธรูปโดยมิได้อิดเอื้อนเท่านั้น และนักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่ได้แยกวินิจฉัยกรณีการรับมอบโบสถ์และการรับมอบพระพุทธรูป แต่วินิจฉัยรวมๆ กันไป ทำให้ได้คะแนนไม่ตึ๊ง นอกจากนี้ นักศึกษาจำนวนหนึ่งหลงประเด็นไปยกหลักกฎหมายและวินิจฉัยกรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างทำนั้นพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องตามมาตรา 604 ซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามแต่อย่างใด



กฎหมายพาณิชย์ 2

รองศาสตราจารย์จิตรรา เพียรล้ำเลิศ

คำถาม

นางสาวเพียงขวัญทำสัญญาประกันวินาศภัยบ้านของตนมูลค่า 5 ล้านบาท ไว้กับบริษัทประกันภัย ในวงเงิน 3 ล้านบาท ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย นางสาวกรองแก้วพบว่าคนรักของตนแอบมาพบนางสาวเพียงขวัญที่บ้านของนางสาวเพียงขวัญบ่อยครั้ง จึงตัดสินใจวางเพลิงเผาบ้านของนางสาวเพียงขวัญจนทำให้บ้านหลังดังกล่าวเสียหายไปทั้งหมด นางสาวเพียงขวัญจึงเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดเชยค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนวงเงินประกันภัย 3 ล้านบาท ในภายหลังเมื่อบริษัทประกันภัยสืบทราบ ว่านางสาวกรองแก้วเป็นผู้วางเพลิงเผาบ้านของนางสาวเพียงขวัญ บริษัทประกันภัยจึงฟ้องเรียกร้องเงินตามมูลค่าบ้านซึ่งเอาประกันภัยไว้เป็นจำนวน 5 ล้านบาทจากนางสาวกรองแก้ว เช่นนี้ บริษัทประกันภัยสามารถฟ้องเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 บัญญัติว่า

“ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซ้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันภัยซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น

ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซ้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศภัยนั้น”

วินิจฉัย

กรณีตามปัญหา เมื่อวินาศภัยเกิดขึ้นจากการกระทำของนางสาวกรองแก้วบุคคลภายนอก และผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่นางสาวเพียงขวัญผู้เอาประกันภัยไปตามสัญญาประกันวินาศภัยแล้ว ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของนางสาวเพียงขวัญผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องเอาจากนางสาวกรองแก้วบุคคลภายนอกผู้ก่อให้เกิดวินาศภัยนั้นได้ ตาม ปพพ. มาตรา 880 วรรคหนึ่ง

แต่บริษัทประกันภัยจะสามารถเข้ารับช่วงสิทธิได้เพียงเพื่อจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปให้แก่นางสาวเพียงขวัญผู้เอาประกันภัย คือ 3 ล้านบาทเท่านั้น การที่บริษัทประกันภัยจะเข้ารับช่วงสิทธิของนางสาวเพียงขวัญไปฟ้องเรียกร้องเอากับนางสาวกรองแก้วในจำนวนเงิน 5 ล้านบาทนั้น ถือว่าเป็นกรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัย ในการที่เขาคจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศภัยนั้น จึงเป็นการต้องห้ามตาม ปพพ. มาตรา 880 วรรคสอง

สรุป

บริษัทประกันภัยไม่สามารถฟ้องเรียกร้องเงินจำนวนถึง 5 ล้านบาทได้ ตาม ปพพ. มาตรา 880 วรรคสอง

วิเคราะห์

จากการตรวจคำตอบของนักศึกษาสำหรับคำถามดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีข้อผิดพลาด ดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจว่ากรณีตามปัญหาเป็นเรื่องสิทธิของผู้รับประกันภัยในการรับช่วงสิทธิ แต่มีนักศึกษาบางส่วนมิได้อ้างหลักเกณฑ์ตามปพพ. มาตรา 880 วรรคหนึ่งให้ครบถ้วน จะต้องเป็นกรณีที่วินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอก และผู้รับประกันได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยไปแล้วจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยจึงจะสามารถเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกผู้ก่อวินาศภัยได้เพียงจำนวนที่ได้จ่ายไปนั้น

โดยนักศึกษาบางส่วนตอบเพียงว่า ผู้รับประกันภัยสามารถเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยเพื่อเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกได้เพียงจำนวน 3 ล้านบาท หรือนักศึกษาบางส่วนก็ตอบเพียงว่า เป็นกรณีที่วินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอก และเมื่อผู้รับประกันได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปตามสัญญาประกันวินาศภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องเอาจากบุคคลภายนอกผู้ก่อวินาศภัยนั้นได้ แต่ก็มีได้วินิจฉัยในประเด็นสำคัญที่โจทย์ถามเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยอาจเข้ารับช่วงสิทธิเรียกเอาจากบุคคลภายนอกนั้นว่า ผู้รับประกันภัยจะสามารถฟ้องเรียกร้องเงินจำนวน 5 ล้านบาทตามมูลค่าบ้านซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้หรือไม่



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1:

หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์

คำถาม

ผู้ร้องกับผู้ตายจดทะเบียนสมรสที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และได้อยู่ร่วมกันที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มานาน 20 ปี มีบุตรด้วยกัน 4 คน นอกจากนี้ผู้ตายยังได้ซื้อที่ดินมีโฉนดเลขที่ 1100 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แต่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการและผู้ตายถึงแก่ความตายที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีได้ทำพินัยกรรมและมีได้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ผู้ร้องประสงค์ให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ให้วินิจฉัยว่า ผู้ร้องมีสิทธิเสนอคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อศาลใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 37 บัญญัติว่า “ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 4 จัตวา วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย”

วินิจฉัย

ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จึงถือว่าบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญเป็นภูมิลำเนาของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 37 แต่ผู้ตายก็ได้อยู่กินเป็นสามีภริยากับผู้ร้องจนมีบุตรด้วยกันถึง 4 คน ที่จังหวัดราชบุรี รวมทั้งผู้ตาย

ได้ซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัดราชบุรีแสดงว่าผู้ตายมีบ้านที่จังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย บ้านที่จังหวัดราชบุรีจึงเป็นภูมิลำเนาของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 37 เมื่อบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการและบ้านที่จังหวัดราชบุรีเป็นภูมิลำเนาของผู้ตายอยู่ในเขตศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลจังหวัดราชบุรีตามลำดับ ในขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย ดังนั้น ผู้ร้องจึงมีสิทธิเสนอคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ หรือศาลจังหวัดราชบุรี ศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 จัตวา วรรคหนึ่ง

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสนอคำร้อง ซึ่งถามว่าผู้ร้องมีสิทธิเสนอคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อศาลใด ดังนั้น ในข้อนี้ นักศึกษามีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

1. นักศึกษาต้องแยกให้ออกว่าข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องของการเสนอคำร้อง ไม่ใช่การเสนอคำฟ้อง ซึ่งจากคำถามก็ได้เขียนระบุไว้ชัดเจนแล้วว่า “ผู้ร้องมีสิทธิเสนอคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อศาลใด” อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้มีนักศึกษาบางส่วนวินิจฉัยผิดคิดว่าเป็นกรณีการเสนอคำฟ้อง ที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง จึงเลือกใช้มาตรา 4 ทวิ ซึ่งเป็นมาตราที่เกี่ยวกับการเสนอคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ ที่กำหนดให้ “เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล” มาตอบ จึงทำให้นักศึกษาตอบว่า สามารถฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นศาลที่อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคือที่ดินของผู้ตายตั้งอยู่ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิด

2. เมื่อพิจารณาได้แล้วว่าเป็นกรณีการเสนอคำร้อง นักศึกษาต้องวิเคราะห์ต่อว่าเป็นการเสนอคำร้องกรณีใด ซึ่งจากข้อเท็จจริง เป็นกรณีการเสนอคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ดังนั้น นักศึกษาต้องนำมาตรา 4 จัตวา วรรคหนึ่ง มาตอบ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้มีนักศึกษาบางส่วนนำมาตรา 4 จัตวา วรรคสอง ที่กำหนดให้ “เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาล” มาตอบ จึงทำให้นักศึกษาตอบว่า สามารถฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นศาลที่ทรัพย์มรดก ซึ่งคือที่ดินของผู้ตายตั้งอยู่ ซึ่งเป็นคำตอบที่ผิด เนื่องจากมาตรา 4 จัตวา วรรคสองนั้น จะนำมาใช้บังคับในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร แต่จากข้อเท็จจริงเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร

3. เมื่อพิจารณาได้แล้วว่าเป็นกรณีการเสนอคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่ง มาตรา 4 จัตวา วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะที่ถึงแก่ความตาย” ดังนั้น นักศึกษาต้องทราบว่า “ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา” คืออะไร ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 37 บัญญัติว่า “ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ” และต้องเป็นภูมิลำเนาของเจ้ามรดกในขณะที่เจ้ามรดก

ถึงแก่ความตายด้วย ดังนั้น จากข้อเท็จจริงการที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบล
 สำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จึงถือว่าบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงกลาง
 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญ ดังนั้นจึงถือว่าเป็น
 ภูมิลำเนาของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 37 และจากข้อเท็จจริงผู้ตายก็ได้อยู่
 กินเป็นสามีภริยากับผู้ร้องจนมีบุตรด้วยกันถึง 4 คน ที่จังหวัดราชบุรี รวมทั้งผู้ตายได้ซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัด
 ราชบุรีแสดงว่าผู้ตายมีบ้านที่จังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย ดังนั้น
 บ้านที่จังหวัดราชบุรีจึงเป็นภูมิลำเนาของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 37 เมื่อ
 บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการและบ้านที่จังหวัดราชบุรีเป็นภูมิลำเนาของผู้ตายอยู่ในเขตศาลจังหวัด
 สมุทรปราการและศาลจังหวัดราชบุรีตามลำดับ ในขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย ดังนั้น ผู้ร้องจึงมีสิทธิ
 เสนอคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ หรือศาลจังหวัดราชบุรีศาลใด
 ศาลหนึ่งก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 จัตวา วรรคหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ใน
 ประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ที่พลาดคะแนนไปเนื่องจากนักศึกษามีวิเคราะห์ไม่ครบว่าที่ใดบ้างที่ถือว่าเป็น
 สถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญ ซึ่งถือเป็นภูมิลำเนาของผู้ตาย ดังนั้น ในคำถามข้อนี้นักศึกษาต้องตอบ
 มาให้ครบทั้ง 2 ศาล แต่นักศึกษาบางส่วนตอบมาเพียงศาลเดียว ทำให้คะแนนในส่วนดังกล่าวขาดไป

ข้อ 3 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญากู้เงินโจทก์ไป 200,000 บาท ดอกเบี้ยตามกฎหมาย ครบกำหนด
 จำเลยไม่ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยแก่โจทก์ โดยได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้ ยอมรับผิดชอบใช้ต้นเงิน
 และดอกเบี้ยแก่โจทก์รวม 250,000 บาท ครั้นครบกำหนดตามหนังสือรับสภาพหนี้ จำเลยก็ไม่ชำระให้
 อีก ขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงินตามหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่โจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยทำหนังสือ
 รับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้เป็นต้นเงิน 100,000 บาท และดอกเบี้ยอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000
 บาท ซึ่งจำเลยได้ชำระให้แก่โจทก์หมดแล้ว แต่การชำระหนี้ดังกล่าวไม่ได้ทำหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
 กันไว้ ขอให้ยกฟ้อง

ให้วินิจฉัยว่า

- ก) จำเลยจะนำพยานบุคคลมาสืบว่าได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้เป็นต้นเงิน
 100,000 บาท และดอกเบี้ยอีก 10,000 บาท ได้หรือไม่ และ
- ข) จำเลยจะนำพยานบุคคลมาสืบว่าจำเลยได้ชำระต้นเงิน 100,000 บาท และดอกเบี้ยอีก
 10,000 บาท ตามหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่โจทก์หมดแล้วได้หรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 94 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก)...

(ข) ขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อได้นำเอกสารมาแสดงแล้วว่ายังมีข้อความเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก”

วินิจฉัย

ก) โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้ชำระเงินตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยทำไว้ให้แก่โจทก์ มิใช่ฟ้องบังคับตามสัญญากู้เงิน ซึ่งหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง จำเลยจึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ว่า ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้เป็นต้นเงิน 100,000 บาท และดอกเบี้ยอีก 10,000 บาท ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข)

ข) การชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ ก็ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทำหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดกันไว้ดังเช่นการชำระต้นเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน จำเลยจึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ว่าจำเลยได้ชำระต้นเงิน 100,000 บาทและดอกเบี้ยอีก 10,000 บาท ตามหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่โจทก์หมดแล้วได้โดยไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคหนึ่ง

จำเลยจึงนำพยานบุคคลมาสืบตามคำให้การได้

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการห้ามนำพยานบุคคลมาสืบแทน หรือเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร ดังนั้น ในข้อนี้ นักศึกษามีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารถูกบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ทั้งนี้ จะเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายห้ามนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารได้นั้น ต้องเข้า 2 เงื่อนไข คือ 1) เป็นกรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมี

พยานเอกสารมาแสดง และ 2) เป็นการขอสืบพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตาม มาตรา 94 (ก) หรือ (ข) ซึ่งข้อสอบข้อนี้มีประเด็นที่นักศึกษาต้องทราบ 2 ประเด็น คือ

1. นักศึกษาต้องทราบว่า “หนังสือรับสภาพหนี้ กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง” ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้ชำระเงินตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยทำไว้ให้แก่โจทก์ ไม่ใช่การฟ้องบังคับตามสัญญากู้เงิน ดังนั้น จำเลยจึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ว่า ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้เป็นต้นเงิน 100,000 บาท และดอกเบี้ยอีก 10,000 บาท ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข)

2. นักศึกษาต้องทราบว่า การชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทำหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดกันไว้ดังเช่นการชำระต้นเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน ดังนั้น จำเลยจึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ว่าจำเลยได้ชำระต้นเงิน 100,000 บาทและดอกเบี้ยอีก 10,000 บาทตามหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่โจทก์หมดแล้วได้โดยไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคหนึ่ง

คำแนะนำเพิ่มเติม

โดยภาพรวมปัญหาหลักที่ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ

1) นักศึกษาไม่เขียนหลักกฎหมายในการตอบข้อสอบ ซึ่งคะแนนในส่วนของหลักกฎหมายมีประมาณ 8 คะแนน จาก 20 คะแนน หรือนักศึกษาบางส่วนเขียนหลักกฎหมายในการตอบข้อสอบมา แต่เขียนหลักกฎหมายมาไม่ครบ ทำให้ได้คะแนนในส่วนของหลักกฎหมายไม่เต็ม

2) ถึงแม้ว่านักศึกษาอ่านหนังสือ แต่นักศึกษายังไม่เข้าใจหลักกฎหมายเพียงพอที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้น การที่นักศึกษาจะเข้าใจหลักกฎหมายเพียงพอที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นักศึกษาควรศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ว่ามีการนำหลักกฎหมายในเรื่องนั้นๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงอย่างไร ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อสอบของชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง จะดัดแปลงมาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่อยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นส่วนใหญ่

ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ ๒

อาจารย์ธณวัฒน์ เนติโพธิ์

ในการสอบไล่ครั้งนี้ข้อสอบอัตนัยทั้ง ๓ ข้อ ก็เป็นไปตามแนวทางที่เคยบอกกล่าวนักศึกษาไว้แล้ว กล่าวคือ

ข้อ ๑. จะเป็นคำถามในเรื่องวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (หน่วยที่ ๑-๒) ได้แก่เรื่อง ฟ้อง และฟ้องซ้อน ทั้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง และในเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด (หน่วยที่ ๔) เป็นหลัก

ข้อ ๒. จะเป็นคำถามในเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา (หน่วยที่ ๕) และเรื่องการบังคับคดีที่มีผลกระทบบุคคลภายนอก(หน่วยที่ ๘) ได้แก่เรื่องร้องขอชดเชยทรัพย์ ห้ามยึดทรัพย์ซ้อน ร้องเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอถอนส่วน เป็นต้น เป็นหลัก และ

ข้อ ๓. เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลาย ซึ่งข้อนี้จะมีเนื้อหากว้างมากหน่อย (ตั้งแต่หน่วยที่ ๑๐-๑๒) แต่ไม่เคยออกสอบอัตนัยเรื่องฟื้นฟูกิจการ

ข้อสอบที่ออกมามีธงคำตอบ และข้อวิจารณ์ดังนี้

ข้อ 1. นายตะวันฟ้องนายเดือนเป็นคดีแพ่งสามัญเรียกให้ชำระหนี้เงินกู้ นายเดือนขาดนัดยื่นคำให้การ นายตะวันมีคำขอต่อศาลเพื่อให้พิพากษาให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดแล้ว แต่ศาลมีคำสั่งให้นายตะวันนำพยานเข้าสืบต่อศาล ในวันสืบพยานนั้นเองนายเดือนมาศาลและรับฟังการสืบพยานโจทก์จนจบ ศาลนัดฟังคำพิพากษาในสัปดาห์หน้า ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษานึ่งวันนายตะวันยื่นคำร้องต่อศาลว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดีและขออนุญาตยื่นคำให้การโดยอ้างว่าตนมิได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การ และมีเหตุสุดวิสัยที่ตนไม่อาจยื่นคำให้การได้

ดังนี้ท่านเห็นว่าศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้นายเดือนยื่นคำให้การและให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใหม่ตั้งแต่เวลาที่ขาดนัดยื่นคำให้การได้หรือไม่ ด้วยเหตุใด

ข้อสังเกตจากคำถาม :

ในเรื่องขาดนัดนั้น นักศึกษาจะเห็นว่าความยากจะเรียงไปตามลำดับคือ ถามว่ากรณีตามอุทธรณ์เป็นขาดนัดยื่นคำให้การหรือไม่ ขาดนัดพิจารณาหรือไม่ แบบนี้ง่ายที่สุด เราเคยออกข้อสอบมาหลายปีก่อนหน้านี้ และเริ่มพัฒนาความยากขึ้นอีกนิดหนึ่งเป็นคำถามว่าเมื่อขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาแล้ว กระบวนการพิจารณาหรือผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

ที่ออกจะยากที่สุดหรือคำถามว่าเมื่อชาदनัยน์คำให้การหรือชาदनัยน์พิจารณาแล้วจะแก้ไขอย่างไร? นั่นคือเรื่องขอพิจารณาคดีใหม่นั้นเอง และได้ออกข้อสอบในส่วนนี้มาแล้วในการสอบไล่/ซ่อม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

การขอพิจารณาคดีใหม่แบ่งออกได้เป็นเรื่องสำคัญ คือ ๑. ขอพิจารณาคดีใหม่เมื่อชาदनัยน์คำให้การก่อนศาลมีคำพิพากษา และ ๒. ขอพิจารณาคดีใหม่เมื่อชาदनัยน์คำให้การภายหลังศาลมีคำพิพากษา กับอีกส่วนหนึ่งคือ ๓. ขอพิจารณาคดีใหม่เมื่อชาदनัยน์พิจารณาก่อนศาลมีคำพิพากษา และ ๔. ขอพิจารณาคดีใหม่เมื่อชาदनัยน์พิจารณาภายหลังศาลมีคำพิพากษา รวมเป็น ๔ แบบด้วยกัน แต่ได้อธิบายไว้โดยชัดเจนแล้วในเอกสารการสอนตั้งแต่หน้า ๔-๓๓ ถึงหน้า ๔-๕๗ และในเอกสารสถิติทัศน์ประกอบการสอนเสริมครั้งที่ ๑ ฉบับปรับปรุง หน้า ๒๒ เป็นต้นไป ซึ่งถ้านักศึกษาได้อ่านมาแล้วก็จะสามารถวางหลักกฎหมายและวินิจฉัยคำตอบได้ไม่ยาก

ร่งคำตอบ (โดยย่อ)

จากคำถามนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นเรื่องขอพิจารณาคดีใหม่เมื่อชาदनัยน์คำให้การ ก่อนศาลมีคำพิพากษา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้

มาตรา ๑๙๙ บัญญัติว่า

(วรรค ๑) ถ้าจำเลยที่ชาदनัยน์คำให้การมาศาลก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีและแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดี เมื่อศาลเห็นว่าการชาदनัยน์คำให้การนั้นมีได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร และดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ตั้งแต่เวลาที่จำเลยชาदनัยน์คำให้การ

(วรรค ๒) ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำเลยที่ชาदनัยน์คำให้การมิได้แจ้งต่อศาลก็ดี หรือศาลเห็นว่าการชาदनัยน์คำให้การนั้นเป็นไปโดยจงใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรก็ดี ให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ในกรณีเช่นนี้ จำเลยอาจถามค้านพยานโจทก์ที่อยู่ระหว่างการสืบได้ แต่จะนำสืบพยานหลักฐานของตนไม่ได้

การแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดี เป็นหน้าที่ของจำเลยผู้ชาदनัยน์คำให้การที่จะต้องแจ้งให้ศาลทราบ โดยจะแจ้งด้วยวาจาก็ได้ เป็นหนังสือก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำเป็นคำร้อง (ฎีกาที่ ๓๗๘/๒๕๐๓) แต่ถ้าจำเลยไม่แจ้งศาลก็ไม่มีหน้าที่ต้องสอบถามจำเลย (เอกสารการสอนหน้า ๔-๓๔) (๑๐ คะแนน)

ตามอุทธรณ์ศาลมีคำสั่งให้นายตะวัน(โจทก์)นำพยานเข้าสืบต่อศาล ในวันสืบพยานนั้นเอง นายเดือน(จำเลย) มาศาลและรับฟังการสืบพยานโจทก์จนจบแต่มีได้แจ้งต่อศาลว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดีและขออนุญาตยื่นคำให้การ จนกระทั่งศาลสืบพยานโจทก์เสร็จและนัดฟังคำพิพากษาแล้ว ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาหนึ่งวันนายตะวันจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลว่าตนประสงค์จะต่อสู้คดีและขออนุญาตยื่นคำให้การ จึงถือว่านายตะวันมีได้แจ้งต่อศาลในโอกาสแรก ดังนั้นศาลจะอนุญาตให้นายตะวันยื่นคำให้การมีได้ ศาลต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ตามมาตรา ๑๙๙ วรรค ๒ (๑๐ คะแนน)

ธงคำตอบที่ต้องการมีเพียงเท่านี้ ถ้าตอบถูกต้องทั้งหลักกฎหมาย อธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆ ครบถ้วน และธงคำตอบถูกต้อง ก็จะได้คะแนนสูงแล้ว(อาจจะ ๑๖ ,๑๘ หรือได้คะแนนเต็ม ๒๐ ก็แล้วแต่คุณภาพและความสมบูรณ์ของคำตอบ) แต่หากนักศึกษาตอบเพิ่มเติมว่า ในกรณีเช่นนี้จำเลยอาจถามค้านพยานโจทก์ที่อยู่ระหว่างการสืบได้ แต่จะนำสืบพยานหลักฐานของตนไม่ได้ ท่านอาจารย์ผู้ตรวจก็จะเพิ่มคะแนนพิเศษให้อีกตามดุลพินิจ ซึ่งการตอบเพิ่มจากคำถาม(แต่ยังอยู่ในเรื่องที่เป็นประเด็นคำถาม) เช่นนี้มักเรียกกันว่าเป็นการตอบส่วนเพิ่มคุณค่า หรือ Value Added answer เพื่อให้ผู้ตอบได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๑-๒ คะแนน ซึ่งนักศึกษาควรฝึกฝนไว้ด้วย

ข้อ 2. นายสงครามยื่นฟ้องนายสันติเป็นคดีแพ่งสามัญเรียกให้ชำระหนี้เงินกู้ นายสันติยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าไม่ได้กู้ ก่อนวันชี้สองสถานนายสงครามยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องโดยมิได้สอบถามจำเลยก่อน นายสงครามเห็นว่าศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องโดยไม่ฟังจำเลยก่อน เป็นการไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาจึงประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องนี้ถามว่า

1. นายสงครามจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ในระหว่างพิจารณาคดีหรือไม่ ด้วยเหตุใด
2. ถ้านายสงครามไม่ยื่นอุทธรณ์ในระหว่างพิจารณา แต่ต้องการอุทธรณ์เมื่อศาลมีคำพิพากษาชี้ขาดคดีแล้วจะทำได้หรือไม่เพียงใด

ข้อสังเกตจากคำถาม :

การอุทธรณ์นั้นแบ่งออกเป็นเรื่องใหญ่ๆ ได้ ๒ ส่วน คือ การอุทธรณ์คำพิพากษา ซึ่งแยกย่อยออกเป็นการอุทธรณ์ในประเด็นข้อกฎหมาย การอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง และการอุทธรณ์ คำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งจะยากขึ้นอีกบ้างเพราะนักศึกษาต้องรู้เสียก่อนว่าคำสั่งของศาลใดเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่ และยังต้องรู้ด้วยว่าคำสั่งระหว่างพิจารณานั้นคู่ความจะอุทธรณ์ในระหว่างพิจารณาไม่ได้ และมีข้อยกเว้นอย่างไรบ้าง ซึ่งได้อธิบายไว้ชัดเจนแล้วในเอกสารการสอนหน้าตั้งแต่หน้า ๕-๒๓ เป็นต้นไป และในเอกสารสถิติทัศน์ประกอบการสอนเสริมครั้งที่ ๒ ฉบับปรับปรุง หน้า ๑๕-๑๖

ตามอุทธรณ์เป็นเรื่องโจทก์ขอถอนฟ้องแต่ศาลไม่อนุญาต นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์เสียก่อนว่าคำสั่งของศาลที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องนั้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่ ถ้าวินิจฉัยผิดตั้งแต่ตรงนี้ก็จะต้องผิดทั้งหมด และแม้วินิจฉัยถูกก็ยังคงต้องทราบต่อไปว่าคำสั่งระหว่างพิจารณานั้นจะอุทธรณ์ได้หรือไม่ด้วยหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นอย่างไรเพื่อตอบคำถามให้ถูกต้องสมบูรณ์

ธงคำตอบ (โดยย่อ)

คำถามข้อนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งต้องพิจารณาตามมาตราต่อไปนี

มาตรา ๒๒๖ ก่อนศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ถ้าศาลนั้นได้มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๒๗ และ ๒๒๘

(๑) ห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณา

(๒) ถ้าคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งคำสั่งใด ให้ศาลจดข้อโต้แย้งนั้นลงไว้ในรายงานคู่ความที่โต้แย้งชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเป็นต้นไป

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ไม่ว่าศาลจะได้มีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้แล้วหรือไม่ ให้ถือว่าคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับตั้งแต่มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๒๗ และ ๒๒๘ เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา (๑๐ คะแนน)

คำสั่งระหว่างพิจารณาคือคำสั่งของศาลที่ได้สั่งก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในคดี แต่คำสั่งหลังศาลพิพากษาคดีแล้วย่อมไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา (เอกสารการสอนหน้า ๕-๓๑)

ตามอุทธรณ์ศาลไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง ทำให้คดีไม่เสร็จไปจากศาลและถือว่ายังอยู่ระหว่างพิจารณา ฉะนั้นคำสั่งของศาลที่ไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา (ฎีกาที่ ๖๔๐/๒๔๘๑ เอกสารการสอนหน้า ๕-๓๒)

ฉะนั้น

๑. สงครามจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในระหว่างพิจารณาคดีไม่ได้

๒. ถ้านายสงครามไม่ยื่นอุทธรณ์ในระหว่างพิจารณา แต่ต้องการอุทธรณ์เมื่อศาลมีคำพิพากษาชี้ขาดคดีแล้วย่อมทำได้ แต่ต้องโต้แย้งคัดค้านคำสั่งดังกล่าวไว้ก่อนพิพากษา และจะอุทธรณ์ภายในกำหนด ๑ เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (๑๐ คะแนน)

อนึ่ง นักศึกษาไม่จำเป็นต้องอธิบายมาตรา ๒๒๗, ๒๒๘ มาด้วย แต่ถ้าอธิบายมาท่านอาจารย์ผู้ตรวจก็สามารถเพิ่มคะแนนพิเศษได้ตามดุลพินิจในลักษณะเป็นการตอบส่วนเพิ่มคุณค่า หรือ Value Added answer ดังกล่าวแล้วข้างต้น

ข้อ 3. นายจันทร์ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว แต่นายอังคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ของนายจันทร์มิได้ยื่นคำขอรับชำระ ต่อมาภายหลังปรากฏว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้แบ่งให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้เป็นเงินร้อยละ 60 ของหนี้ทั้งสิ้นแล้ว และนายจันทร์มิได้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งปลดนายจันทร์จากล้มละลาย

ดังนั้นนายอังคารจะนำหนี้เงินกู้ที่มีได้ขอรับชำระหนี้ไว้นั้นมาฟ้องเรียกให้นายจันทร์ชำระหนี้อีกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ (โดยย่อ)

เป็นคำถามเกี่ยวกับผลของการปลดจากล้มละลาย ซึ่งต้องพิจารณาตามมาตรา ๗๗ ซึ่งบัญญัติว่า มาตรา ๗๗ คำสั่งปลดจากล้มละลายทำให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้ เว้นแต่

(๑) หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล

(๒) หนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย หรือหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้องเนื่องจากความทุจริตฉ้อโกงซึ่งบุคคลล้มละลายมีส่วนเกี่ยวข้องสมควร (๑๐ คะแนน)

คำว่า หนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้ หมายความว่าหนี้ทั้งหลายที่มีมูลอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และไม่ต้องห้ามยื่นขอรับชำระหนี้ตามมาตรา ๙๔ (เอกสารการสอนหน้า ๑๑-๔๔) ฉะนั้น หนี้เงินกู้ของนายอังคารซึ่งมีอยู่ก่อนจึงถือว่าเป็นหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้ และต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้

เมื่อปรากฏว่านายอังคารมิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้และภายหลังศาลได้มีคำสั่งปลดล้มละลายแก่นายจันทร์แล้ว นายอังคารย่อมหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระหนี้ได้รวมทั้งหนี้เงินกู้ของนายอังคารด้วย ดังนั้น นายอังคารจะนำหนี้เงินกู้ที่มีได้ขอรับชำระหนี้ไว้นั้นมาฟ้องเรียกให้นายจันทร์ชำระหนี้อีกไม่ได้ (๑๐ คะแนน)

ข้อสังเกตจากคำถาม

บทส่งท้าย :

จากข้อสอบที่ได้วิจารณ์มาแล้วทั้งสามข้อ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทั้งผู้ที่ตอบถูกและสอบผ่าน กับท่านที่ตอบผิดพลาดไปจะได้สอบแก้ตัวในการสอบครั้งต่อไป และเป็นกำลังใจได้ว่าข้อสอบทุกข้อล้วนแต่สามารถหาคำตอบได้จากเอกสารการสอน หรือสไลด์ทัศน์ทั้งสิ้น ขอเพียงทุ่มเทศึกษาตามเอกสาร และหากสามารถไปเข้าเรียนในการสอบเสริมทุกๆ ครั้งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

นายขุนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับและนำตัวไปที่ทำการของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาหลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 และแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบแล้ว เมื่อสอบสวนพยานเสร็จสิ้นแล้ว สรุปสำนวนเห็นควรสั่งฟ้องความผิดฐานลักทรัพย์ แต่พนักงานอัยการเห็นว่ากระทำความผิดของนายขุนน่าจะเป็นความผิดฐานรับของโจร จึงฟ้องนายขุนเป็นจำเลยในความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ในชั้นพิจารณาคดีนายขุนอ้างว่าพนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องข้อหา รับของโจร เพราะพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการแจ้งข้อหา รับของโจร

ดังนี้ ข้ออ้างของนายขุนรับฟังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบ

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ มาตรา 134 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ”

มาตรา 120 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาล โดยมีได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน”

จากหลักกฎหมายข้างต้น พนักงานอัยการจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ต่อเมื่อมีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน หากไม่มีการสอบสวนหรือเป็นการสอบสวนที่มีขอบด้วยกฎหมาย พนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้อง การสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดก่อนเพื่อให้ผู้ต้องหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ หากพนักงานสอบสวนมิได้แจ้งข้อหาให้ทราบย่อมเป็นการสอบสวนที่มีขอบด้วยกฎหมาย และในการแจ้งข้อหา นั้น พนักงานสอบสวนไม่ต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิด กล่าวคือ เมื่อได้แจ้งข้อหากระทำความผิดฐานหนึ่งแล้ว ต่อมาพนักงานอัยการเห็นว่าเป็นความผิดอีกฐานหนึ่ง

โดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ในการกระทำผิดเดิมที่ได้แจ้งไว้แต่แรกแล้ว กรณีเช่นนี้พนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องแจ้งขอหาแก่ผู้ต้องหาใหม่อีก ถือว่าได้มีการสอบสวนในความผิดอีกฐานหนึ่งแล้ว

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ นายขุนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับและนำตัวไปที่ทำการของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาหลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 เมื่อเริ่มการสอบสวน พนักงานสอบสวนได้สอบสวนโดยมีการแจ้งข้อหาแก่นายขุนแล้ว ย่อมเป็นการสอบสวนที่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 พนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิด แม้เดิมจะแจ้งข้อหาหนึ่งแต่เมื่อสอบสวนไปแล้ว ปรากฏว่าการกระทำของนายขุนเป็นความผิดฐานอื่นด้วย ก็เรียกว่าได้มีการสอบสวนในความผิดดังกล่าวด้วยแล้ว แต่เมื่อสอบสวนพยานเสร็จสิ้นแล้ว สรุปสำนวนเห็นควรสั่งฟ้องความผิดฐานหลักทรัพย์ แต่การที่พนักงานอัยการเห็นว่าการกระทำของนายขุนน่าจะเป็นความผิดฐานรับของโจรนั้น ก็โดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ในการกระทำผิดเดิม คือ ข้อหาหลักทรัพย์ที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาไว้แต่แรกแล้ว ซึ่งในกรณีเช่นนี้พนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหารับของโจรให้นายขุนทราบอีก พนักงานอัยการจึงมีอำนาจฟ้องนายขุนเป็นจำเลยในความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ถือได้ว่าการสอบสวนความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 แล้ว

ดังนี้ ข้ออ้างของนายขุนที่ว่าพนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องข้อหารับของโจร เพราะพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการแจ้งข้อหารับของโจร รับฟังหาได้ไม่ เนื่องจากพนักงานสอบสวนได้สอบสวนโดยมีการแจ้งข้อหาแก่นายขุนแล้ว

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามเพียงประเด็นเดียว คือ เมื่อพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหารับของโจร พนักงานอัยการโจทก์จะมีอำนาจฟ้องข้อหารับของโจรหรือไม่

โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

ประการแรก ประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจฉัย คือ พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาหลักทรัพย์ พนักงานอัยการจะไปฟ้องข้อหารับของโจร เมื่อพนักงานสอบสวนมิได้แจ้งข้อหารับของโจร จะถือว่าได้มีการสอบสวนความผิดฐานรับของโจรแล้วหรือไม่

ประการที่สอง นักศึกษาที่ตอบผิดส่วนใหญ่จะวินิจฉัยว่า เมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาหลักทรัพย์ พนักงานอัยการจะไปฟ้องข้อหาอื่นไม่ได้

ประการที่สาม มีนักศึกษาบางส่วนตอบว่า พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้อง แต่ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษเป็นความผิดฐานหลักทรัพย์

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 และ 120 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง การสอบสวน อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว และอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบ เพราะเรื่องการสอบสวนมีหลายมาตรา จึงต้องอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้



วิชากฎหมายระหว่างประเทศ

อาจารย์กฤติญา เกิดลาภผล

คำถาม

รัฐยูซ่าและรัฐดีว่า ต้องการปกปิดความลับที่ทั้งสองรัฐทำข้อตกลงค้าขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จึงไม่นำข้อตกลงค้าขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไปจดทะเบียนต่อสหประชาชาติ เมื่อรัฐยูซ่าได้ส่งมอบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้รัฐดีว่าไปแล้ว รัฐดีว่ากลับปฏิเสธที่จะจ่ายค่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รัฐยูซ่าจึงทำการเรียกร้องให้รัฐดีว่าชำระค่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่ว่ารัฐดีว่ากลับเพิกเฉย รัฐยูซ่าต้องการนำข้อพิพาทไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศของสหประชาชาติ รัฐดีว่าอ้างว่าข้อตกลงค้าขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ได้จดทะเบียนต่อสำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ จึงตกเป็นโมฆะ ข้อต่อสู้เช่นว่านี้ ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 102 กำหนดว่า

“สนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศทุกฉบับ ซึ่งสมาชิกใดๆแห่งสหประชาชาติได้เข้าเป็นภาคี ภายหลังจากที่กฎบัตรฉบับปัจจุบันใช้บังคับ จะต้องจดทะเบียนไว้กับสำนักเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยสำนักงานนี้

ภาคีโดยสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่าใดๆ ซึ่งมีได้จดทะเบียนไว้ ไม่อาจยกเอาสนธิสัญญา หรือความตกลงนั้นๆขึ้นกล่าวอ้างต่อองค์กรใดๆของสหประชาชาติ” (8 คะแนน)

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อ 102 นั้น ได้บังคับให้สนธิสัญญาทุกฉบับที่รัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติได้ไปจัดทำไว้นั้น จะต้องนำมาจดทะเบียนต่อองค์การสหประชาชาติ (สำนักงานเลขาธิการ) ถ้าหากไม่นำไปจดทะเบียนก็จะมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา สนธิสัญญานั้นจะไม่ตกเป็นโมฆะ หรือโมฆียะแต่ประการใด แต่จะส่งผลให้รัฐที่ไม่นำสนธิสัญญาไปจดทะเบียน ไม่สามารถนำสนธิสัญญานั้นขึ้นกล่าวอ้างกับหน่วยงานของสหประชาชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากตราสารดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกำลังพิจารณาคดี รัฐก็สามารถนำสนธิสัญญาไปจดทะเบียนได้หากได้รับอนุญาตจากศาล

กรณีตามอุทาหรณ์ รัฐยูซ่าและรัฐดีว่าไม่นำข้อตกลงค้าขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไปจดทะเบียนต่อสหประชาชาติ เมื่อรัฐยูซ่าต้องการนำข้อพิพาทไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศของสหประชาชาติ ดังนี้ ข้อตกลงค้าขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ได้จดทะเบียนต่อสำนักงานเลขาธิการแห่งประชาชาติไม่ตกเป็นโมฆะ เพียงแต่ข้อตกลงค้าขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่สามารถนำสนธิสัญญานั้นขึ้นกล่าวอ้างกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้เท่านั้น (10 คะแนน)

สรุป

ข้อต่อสู้ของรัฐดีว่าที่ว่าข้อตกลงค้าขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ได้จดทะเบียนต่อสำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติจึงตกเป็นโมฆะจึงไม่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น (2 คะแนน)

วิเคราะห์ข้อสอบ

กรณีคำตอบตามข้างต้นเป็นกรณีที่นักศึกษาตีความว่าข้อตกลงค้าขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีเพื่อนำไปใช้ในทางสันติ เช่น เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า การเกษตร หรือ การแพทย์ เป็นต้น แต่หากนักศึกษาตีความว่าข้อตกลงค้าขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อเป็นอาวุธจะเข้าประเด็นการลดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty : NPT) หรือ อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention : CWC) เป็นต้น จะมีการให้คะแนนสำหรับกรณีที่นักศึกษาตีความแบบนี้เช่นกัน

นักศึกษาบางส่วนทำข้อสอบไม่ได้เพราะไม่ได้อ่านเอกสารการสอนอย่างละเอียดและมองว่าจุดนี้เป็นจุดเล็กๆ ทำให้นักศึกษาละเลยไป ซึ่งหากนักศึกษาอ่านเอกสารการสอนอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วย่อมทำข้อสอบได้แน่นอน นอกจากนั้นนักศึกษาอาจไม่คุ้นเคยกับการยกหลักกฎหมายระหว่างประเทศ (ซึ่งหลักกฎหมายระหว่างประเทศในข้อนี้คือ กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 102) เพราะจะคุ้นเคยกับตัวบทของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา หรือ ประมวลกฎหมายพิจารณาความฯ ที่เคยเรียนผ่านมาเท่านั้น

ในส่วนของเทคนิคการเขียนคำตอบ นักศึกษาจะเห็นได้ว่าโจทย์จะบอกทุกประเด็นที่ถาม ทำให้สามารถวางหลักกฎหมายได้เป็นอย่างดี พยายามอ่านโจทย์ให้ละเอียดจะพบว่า มีขั้นตอนในการตอบอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ สิ่งที่นักศึกษาพึงต้องระมัดระวัง คือ ต้องอ่านคำถามให้รอบคอบ และดูว่ามีกี่ประเด็นที่จะต้องตอบให้ครบทุกประเด็น จึงต้องพิจารณาโจทย์ให้ถี่ถ้วนและต้องตอบให้ครบทุกประเด็น ข้อแนะนำคือ ควรมีการกำหนดโครงร่างการตอบไว้คร่าว ๆ ว่า จะเขียนสิ่งใดก่อนสิ่งใดหลัง เพื่อให้โครงสร้างการ

ตอบเป็นลำดับ หลังจากนักศึกษาทราบถึงทุกประเด็นที่โจทย์ถามแล้วถามจึงมาถึงส่วนของของการวาง
หลักกฎหมาย โดยนำหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาอธิบายไว้ในส่วนนี้ โดยปกตินอกจากข้อความในหลัก
กฎหมายแล้ว ต้องอธิบายด้วยว่าคำสำคัญในหลักกฎหมายนั้นมีความหมายอย่างไรและมีหลักการสำคัญ
ว่าอย่างไร โดยเฉพาะในหลักกฎหมายในส่วนที่จะนำมาใช้ในการตอบโดยตรง เมื่อวางหลักกฎหมายแล้ว
จึงทำการวินิจฉัยโดยปรับหลักกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มาหลังจากวินิจฉัยแล้วจึงสรุปคำถาม
ที่โจทย์ถาม